



AdvogaJá

ADVOCACIA INTELIGENTE

Seu Direito ao alcance
de uma mensagem.

advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito de Família — Alimentos

Inadimplemento de Pensão Alimentícia e Vias de Execução

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	Ana Lima (nome fictício)	Protocolo:	ADV-260101-0003-4.92-2
Área:	Direito de Família — Alimentos	Data:	Janeiro de 2026
Advogado:	Dr. [Nome], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. Alimentos. Inadimplemento de pensão alimentícia fixada em acordo homologado judicialmente. Seis prestações em atraso. Configuração do débito alimentar atual nos termos da Súmula 309 do STJ. Execução pelo rito da prisão civil (CPC, art. 528). Possibilidade de prisão de 1 a 3 meses em regime fechado. Execução das prestações pretéritas pelo rito da expropriação de bens. Binômio necessidade-possibilidade na fixação e revisão dos alimentos. Ação revisional cabível. Vias disponíveis para o credor alimentar.

II. RELATÓRIO

A consulente Ana Lima (nome fictício) nos apresentou a seguinte situação para análise jurídica:

A consulente e seu ex-companheiro, Pedro Souza (nome fictício), firmaram acordo de dissolução de união estável em janeiro de 2024, homologado judicialmente, pelo qual Pedro se comprometeu a pagar pensão alimentícia de R\$ 1.200,00 mensais em favor do filho comum, Lucas (nome fictício), de 8 anos. O pagamento deveria ocorrer até o dia 5 de cada mês.

Pedro efetuou os pagamentos regularmente até junho de 2025. A partir de julho de 2025, passou a pagar apenas R\$ 600,00 mensais, alegando redução de renda. Desde outubro de 2025, cessou completamente os pagamentos, acumulando débito de R\$ 4.200,00 em prestações integrais e parciais não quitadas.

A consulente tentou contato amigável com o ex-companheiro, sem êxito. Possui o acordo homologado, os comprovantes dos pagamentos realizados e os extratos demonstrando a interrupção. Busca compreender as vias disponíveis para compelir Pedro ao pagamento e eventualmente revisar o valor dos alimentos.



III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Configuração do Débito Alimentar e Vias de Execução

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II), permitindo o ajuizamento imediato de cumprimento de sentença. O débito alimentar acumulado divide-se em duas categorias, com tratamentos processuais distintos:

Categoria	Parcelas	Via de Execução
Débito atual (últimas 3 prestações + vencidas)	Out, Nov e Dez/2025 (parcelas em andamento no curso do processo)	Rito da prisão civil (CPC, art. 528)
Débito pretérito (prestações anteriores)	Jul a Set/2025 (parciais) + saldo anterior	Expropriação de bens (penhora e leilão)

3.2. Execução pelo Rito da Prisão Civil

O rito da prisão civil é a via mais eficaz para compelir o devedor alimentar ao pagamento das prestações atuais. A Constituição Federal (art. 5º, LXVII) e o CPC (art. 528) autorizam a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

O STJ consolidou os requisitos e limites dessa medida em sua Súmula 309:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo." (STJ, Súmula 309, Segunda Seção, j. 22/03/2006)

No caso em tela, as prestações de outubro, novembro e dezembro de 2025 configuram o débito atual que autoriza a prisão civil. O procedimento é o seguinte: intimação pessoal do devedor para pagar em 3 dias, comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade; não havendo resposta satisfatória, o juiz decreta a prisão de **1 a 3 meses em regime fechado** (CPC, art. 528, § 3º).

O STJ firmou que o juiz deve fundamentar especificamente o prazo da prisão, especialmente quando superior ao mínimo legal de 1 mês:

"Deve prevalecer o dever de fundamentação analítica e adequada de toda decisão determinante de prisão civil do devedor de alimentos, seja quanto ao preenchimento dos requisitos, seja quanto à definição do tempo de constrição de liberdade entre o mínimo e o máximo estabelecidos pela legislação." (STJ, RHC 188.811/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/03/2024)

3.3. Execução das Prestações Pretéritas por Expropriação



As prestações anteriores às últimas três (julho a setembro de 2025, com pagamentos parciais) devem ser executadas pelo rito da expropriação de bens — penhora de salário, conta bancária, veículo ou imóvel do devedor. Essa via não exclui o rito da prisão civil para as prestações atuais; ambos podem ser cumulados.

3.4. Revisão do Valor dos Alimentos

Se Pedro alega redução de renda que justifique a diminuição da pensão, a via adequada seria uma **ação revisional de alimentos** — não o inadimplemento unilateral. O STJ consolidou que os alimentos são fixados com base no binômio necessidade-possibilidade (CC, art. 1.694, § 1º), e que eventual revisão retroage à data da citação:

"Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade." (STJ, Súmula 621)

Enquanto não houver decisão judicial revisando o valor, Pedro permanece obrigado a pagar os R\$ 1.200,00 mensais fixados no acordo. A redução unilateral que ele praticou (pagando R\$ 600,00) não tem amparo legal e o débito da diferença é plenamente exigível.

3.5. Possibilidade de Majoração dos Alimentos

Se as necessidades de Lucas aumentaram desde o acordo de 2024 — por exemplo, em razão de gastos com escola, saúde ou atividades extracurriculares — a consulente pode, alternativamente, propor ação revisional para majorar os alimentos, demonstrando o aumento das necessidades do alimentando e/ou a melhora na capacidade financeira do alimentante.

3.6. Vias Disponíveis — Resumo Estratégico

Via	Objetivo	Urgência
Cumprimento de sentença (rito da prisão civil)	Forçar pagamento das últimas 3 prestações + vincendas	IMEDIATA (mais eficaz)
Cumprimento de sentença (rito da expropriação)	Cobrar as prestações pretéritas (parciais e não pagas)	Imediata (cumulável)
Ação revisional (pela consulente)	Majorar os alimentos se necessidades de Lucas aumentaram	Médio prazo
Ação revisional (pelo alimentante)	Reduzir os alimentos se renda do alimentante diminuiu de fato	Direito do alimentante; não afeta o débito atual

IV. CONCLUSÃO



1. O acordo homologado judicialmente é título executivo que permite execução imediata — não é necessário ajuizar nova ação de alimentos.
2. As prestações de out, nov e dez/2025 configuram **débito atual** que autoriza o rito da prisão civil (CPC, art. 528 + STJ Súmula 309) — via mais eficaz para compelir Pedro ao pagamento.
3. As prestações pretéritas (jul a set/2025, com pagamentos parciais) devem ser executadas pelo **rito da expropriação de bens** — penhora de salário, conta ou bens do devedor.
4. A redução unilateral de R\$ 1.200,00 para R\$ 600,00 praticada por Pedro é ilegal — o débito da diferença é plenamente exigível enquanto não houver decisão judicial revisando o valor.
5. Se as necessidades de Lucas aumentaram, a consultante pode propor **ação revisional** para majorar os alimentos, com efeitos retroativos à data da citação (STJ Súmula 621).
6. Recomenda-se iniciar imediatamente o **cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil**, que tende a ser o caminho mais célere para a regularização dos pagamentos.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, janeiro de 2026.

Dr. [Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer

Parecer elaborado pelo serviço AdvogaJá | advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá